

**NOTA TÉCNICA
PRELIMINAR**

Considerações sobre o projeto-piloto de utilização de metodologia de Avaliação de Impacto Legislativo, conduzido pela Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados

Fábio de Barros Correia Gomes

RESUMO EXECUTIVO

Esta nota técnica analisa a experiência do projeto-piloto de Avaliação de Impacto Legislativo (AIL) conduzido pela Consultoria Legislativa (Conle) da Câmara dos Deputados entre 2012 e 2014, do qual resultaram diretrizes metodológicas próprias e dez estudos aplicados a oito proposições em tramitação, a uma minuta de projeto de resolução e a uma lei em vigor. O objetivo é recuperar o conteúdo efetivo desses trabalhos, avaliar o que a experiência demonstrou e registrar a situação atual das matérias examinadas.

O desenvolvimento do projeto-piloto foi revisado a partir de entrevistas posteriores à sua realização, da audiência pública realizada em 2021 no âmbito do Grupo de Trabalho destinado ao estudo do Regimento Interno e das diretrizes publicadas pela Conle em 2014. Cada um dos dez estudos foi sintetizado a partir do relatório original, com atenção às opções normativas efetivamente comparadas, aos impactos identificados e à conclusão adotada. A situação de tramitação das proposições avaliadas e a legislação superveniente foram verificadas nas fontes oficiais em agosto de 2026.

O achado central é que a AIL não operou como instrumento de justificação do objeto examinado. Em cinco dos dez casos, o estudo concluiu por solução distinta da veiculada no objeto avaliado: decreto legislativo em lugar de lei, vinculação ao ciclo orçamentário em lugar de prazo fixado em lei ordinária, tratamento sistêmico do superendividamento em lugar de tabelamento de juros, redesenho do lucro presumido em lugar da ampliação do Simples Nacional e, na única avaliação *a posteriori*, a não edição de nova norma. Em um caso recomendou-se expressamente a rejeição da matéria; em outros três, a sua aprovação; e, em um, o estudo absteve-se de indicar opção preferencial.

A metodologia mostrou-se flexível e aplicável a temas heterogêneos — energia, organização interna do Poder Legislativo, moralidade administrativa, financiamento eleitoral, política agrícola, crédito, fundos públicos, saúde e tributação —, ainda que nem sempre tenha sido possível quantificar impactos, limitação que os próprios estudos explicitaram.

A AIL não foi institucionalizada na Câmara dos Deputados, ao contrário do ocorrido no Poder Executivo federal. Seis das oito proposições legislativas avaliadas permanecem em tramitação mais de dez anos depois e, em dois casos, o objetivo material foi alcançado por outra via enquanto a proposição seguia sem deliberação — circunstância que ilustra os custos de coordenação que a metodologia se propunha a reduzir. A capacidade técnica para aplicá-la está demonstrada.

Palavras-chave: avaliação de impacto legislativo, Câmara dos Deputados, Consultoria Legislativa.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	5
2. VISÃO GERAL DO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO-PILOTO	5
3. SÍNTESE DAS DIRETRIZES ORIGINAIS PARA REALIZAR AIL.....	8
4. SÍNTESE DOS DEZ ESTUDOS DO PROJETO-PILOTO	11
AIL I – PL Nº 3.029/2011: USO DO BIODIESEL PURO (B100) EM VEÍCULOS LEVES	11
AIL II – MINUTA DE RESOLUÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS: REGULAMENTAÇÃO DA ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AILS	13
AIL III – PEC Nº 284/2013: VEDAÇÃO À NOMEAÇÃO PARA CARGOS PÚBLICOS DE PESSOAS INELEGÍVEIS	15
AIL IV – LEI Nº 11.097/2005: INTRODUÇÃO DO BIODIESEL NA MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEIRA (AVALIAÇÃO <i>A POSTERIORI</i>)	16
AIL V – PL Nº 6.147/2013: LIMITAÇÃO DOS GASTOS ELEITORAIS E PROIBIÇÃO DE FINANCIAMENTO EMPRESARIAL	18
AIL VI – PL Nº 2.478/2011: OBRIGATORIEDADE DE PLANEJAMENTO PRÉVIO DAS AÇÕES DE POLÍTICA AGRÍCOLA.....	20
AIL VII – PL Nº 2.481/2011: LIMITAÇÃO DOS JUROS COBRADOS NO CHEQUE ESPECIAL	21
AIL VIII – PL Nº 3.961/2004: USO DOS RECURSOS DO FGTS PARA PAGAMENTO DE ANUIDADES ESCOLARES	23
AIL IX – PL Nº 6.820/2010: INCLUSÃO OBRIGATÓRIA DA VACINA CONTRA O HPV NO CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO	25
AIL X – PLP Nº 399/2008: INCLUSÃO DE NOVAS ATIVIDADES ECONÔMICAS NO SIMPLES NACIONAL	26
5. CONSIDERAÇÕES SOBRE A EXPERIÊNCIA DO PROJETO-PILOTO	28
6. REFERÊNCIAS.....	32

1. INTRODUÇÃO

Esta nota técnica aborda considerações sobre o projeto-piloto de utilização de metodologia de Avaliação de Impacto Legislativo (AIL), conduzido pela Consultoria Legislativa (Conle) da Câmara dos Deputados (CD) há pouco mais de dez anos.

Segundo Moraes (2010), a avaliação de impacto normativo (neste texto abordada como AIL) seria um processo analítico de gestão da qualidade das normas jurídicas, que consistiria na identificação e no estudo dos efeitos potenciais e reais dos atos normativos, com o objetivo de se alcançar a melhor opção de atuação do Poder Público.

Segundo as diretrizes elaboradas pela Conle (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2014), a AIL constitui uma análise sistemática dos impactos econômicos, sociais e ambientais decorrentes de proposições legislativas ou normas já vigentes. Seu objetivo central é fornecer subsídios técnicos e analíticos aos parlamentares para embasar decisões políticas mais informadas e transparentes.

A AIL busca aprimorar a qualidade legislativa ao oferecer uma visão abrangente dos problemas a serem enfrentados pelas normas, das alternativas normativas viáveis e das potenciais consequências associadas a cada uma dessas alternativas.

Inicialmente, este texto apresenta uma visão geral do desenvolvimento do projeto-piloto, bem como sínteses das diretrizes originais e das dez análises efetivadas no seu âmbito.

Em seguida, são apresentadas considerações sobre a experiência e eventual utilização da metodologia pela Conle.

2. VISÃO GERAL DO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO-PILOTO

Informações sobre o contexto do projeto-piloto foram obtidas por meio de entrevista realizada em 06/09/2023 com o consultor legislativo

aposentado, Fausto de Paula Menezes Bandeira,¹ que coordenou tal projeto, e de revisão de audiência pública (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2021), em que o mesmo consultor abordou a experiência do projeto no âmbito do Grupo de Trabalho (GT) Destinado ao Estudo do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que cogitou a institucionalização da AIL, por ocasião de debate sobre a incorporação de mecanismos de Legística.²

Na referida audiência pública, Fausto Bandeira informou que as atividades do projeto foram conduzidas na Conle entre 2012 e 2014 e que se iniciaram em função de sua inclusão como projeto estratégico da Casa, por iniciativa de Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida, então Diretor-Geral da CD.

O palestrante considerou que, de certa forma, análises de impacto têm ocorrido por ocasião da elaboração da seção de justificação dos projetos de lei (PL) e de pareceres de relator sobre tais projetos, contudo não haveria uma sistematização que permitisse uma maior transparência para a sociedade.

Informou que as diretrizes do projeto-piloto foram baseadas no livro denominado ‘Guia de Avaliação de Impacto Normativo’, editado em Portugal, elaborado por comissão técnica coordenada pelo Prof. Carlos Blanco de Moraes (2010), e em normas da União Europeia (*EUROPEAN COMMISSION*, 2009a, 2009b), além de publicação da Assembleia da República de Portugal (2008).

Destacou que as diretrizes e as dez avaliações realizadas na Conle estão disponíveis na Internet (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2014). As avaliações foram produzidas de forma voluntária pelos consultores, logo não foram objeto de demanda de deputados. Alguns trabalhos (quatro) não

¹ Informações complementares foram obtidas em entrevistas realizadas com os consultores legislativos Luiz Henrique Cascelli de Azevedo (16/11/2023) – que atuou como Diretor da Conle no período em que o projeto foi iniciado - e Leo Van Holthe (16/02/2024), os quais assessoraram o Grupo de Trabalho Destinado ao Estudo do Regimento Interno da Câmara dos Deputados em 2021.

² Segundo Souza (2009), Legística é “área do conhecimento que estuda e se ocupa de como fazer normas, envolvendo sua concepção e redação, de forma metódica e sistemática, consubstanciada num conjunto de regras que visam contribuir com a adequada elaboração e o aprimoramento da qualidade de atos normativos”.

atenderam aos critérios das diretrizes, de modo que não foram colocados na Internet.

Ao comentar sobre as dificuldades enfrentadas no projeto-piloto, a partir da constatação de que os estudos foram realizados por áreas temáticas específicas, sem uma integração com outras, considerou essencial que futuras experiências adotem equipes multidisciplinares, que incluam, além da visão técnica da política pública específica, a visão jurídica sobre o projeto de lei em análise.

Salientou que houve preocupação do Secretário-Geral da Mesa da Casa à época, quanto a AIL não ser bem recebida pelos parlamentares. Contudo, o palestrante argumentou que o próprio parlamentar poderia divulgar a AIL ao apresentar seu projeto de lei, com ganhos gerais para os cidadãos e para a qualidade das normas produzidas.

Observou que, na tentativa de reduzir a complexidade das AIL, foi estabelecida limitação de tamanho – até 30 páginas -, sem restrições quanto ao tamanho dos anexos.³ Também haveria um resumo executivo – de até 10 páginas - com linguagem acessível à sociedade. Outra dificuldade a evitar seria a análise de múltiplos objetivos numa mesma norma. Nessas situações, recomendou realizar mais de uma AIL.

Como aprendizado relevante, salientou a atividade de comparar alternativas de políticas públicas - ao menos comparando com o cenário-base, que seria a ausência da norma em proposição.

Sobre o uso *ex post* da AIL, mencionou que houve um caso estudado (introdução do biodiesel), que embora não contasse com elementos comparativos de uma AIL *ex ante*, produziu sugestões que posteriormente foram usadas para modificar lei sobre o tema.

Ao final de sua apresentação, sugeriu que as redes sociais da Casa poderiam ser usadas para uma maior participação da sociedade nas AIL.

³ Na entrevista de 06/09/2023, foi observado que alguns estudos apresentavam excessivo detalhamento da área técnica para a norma a ser gerada.

O Coordenador do mencionado GT, Deputado Rubens Pereira Júnior, mencionou ao final da audiência pública seu apoio à AIL e que seria preciso um trabalho de “convencimento dos parlamentares” para implantá-la na Casa.

Para finalizar essa visão geral sobre o desenvolvimento do projeto-piloto, destaca-se que ele foi concluído, seus produtos foram divulgados, contudo não foram adotadas medidas administrativas, como uma resolução, para a implantação da AIL na CD.

3. SÍNTESE DAS DIRETRIZES ORIGINAIS PARA REALIZAR AIL

As diretrizes originais da Conle (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2014) recomendam a elaboração da AIL em etapas bem definidas, começando pelo planejamento detalhado. Nesta fase inicial, é fundamental determinar claramente a abrangência da análise, ou seja, definir quais problemas serão abordados pela norma em questão e até que ponto cada um deles será examinado. Também é relevante estabelecer o nível de detalhamento das análises, buscando equilíbrio entre profundidade técnica e viabilidade operacional do trabalho. Deve-se assegurar que a norma em análise esteja em conformidade com os requisitos estabelecidos pela Lei Complementar nº 95/1998, principalmente quanto à necessidade de tratar apenas de um único objeto e garantir pertinência temática entre suas disposições.

Em seguida, realiza-se a identificação detalhada do contexto de atuação da norma. Este procedimento inclui a definição clara e precisa do problema a ser enfrentado, especificando a natureza, a magnitude e os setores mais afetados. Os objetivos estabelecidos para solucionar esses problemas devem ser claros e estruturados em três níveis: objetivos gerais, específicos e operacionais. Para garantir clareza e efetividade, recomenda-se o uso da metodologia SMART, acrônimo em inglês para referenciar objetivos específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporalmente definidos. A precisão dos objetivos é essencial, pois influencia diretamente a formulação das proposições alternativas e facilita a mensuração da eficácia normativa posteriormente.

A elaboração das proposições alternativas constitui outra etapa essencial e deve ser realizada de forma ampla e criativa. As opções propostas devem ir além do cenário de manutenção do *status quo* e considerar alternativas diversas que possam atingir os mesmos objetivos. Nesse processo, é fundamental considerar outras proposições legislativas semelhantes que estejam em tramitação ou arquivadas, além de práticas normativas aplicadas em contextos internacionais. Tal amplitude aumenta a transparência e auxilia na compreensão dos parlamentares sobre as possibilidades normativas disponíveis e suas respectivas justificativas para escolha ou exclusão.

Na etapa de identificação e análise dos impactos, é preciso avaliar sistematicamente as consequências potenciais das proposições alternativas em termos econômicos, sociais e ambientais. Essa avaliação deve considerar tanto impactos diretos quanto indiretos, positivos e negativos. É relevante identificar claramente quais grupos sociais e econômicos seriam afetados pelas alternativas normativas propostas, bem como antecipar possíveis impactos distributivos e regionais. A análise deve buscar quantificar e monetizar esses impactos sempre que possível, utilizando métodos como a análise custo-benefício, análise de custo-eficácia e análise multicritérios. Essas ferramentas permitem uma comparação estruturada e transparente entre as alternativas analisadas.

Caso não seja viável realizar a quantificação ou monetização de algum impacto, essa limitação deve ser explicitamente justificada no relatório da AIL. Além disso, é importante abordar os riscos e as incertezas associados às proposições alternativas, indicando claramente a probabilidade e a magnitude de variações dos impactos previstos em relação ao cenário básico, que representa a manutenção do *status quo*.

Após a análise dos impactos, procede-se à comparação das alternativas normativas, identificadas durante o processo de avaliação legislativa. Essa comparação deve considerar todos os impactos positivos e negativos previamente identificados, com base em critérios claramente estabelecidos relacionados aos objetivos da proposição analisada. Os resultados da comparação devem ser apresentados de maneira agregada e

desagregada, permitindo visualizar com clareza como cada opção normativa se destaca ou apresenta limitações específicas em relação a determinados impactos ou grupos sociais afetados. É enfatizada a importância de explicitar os *trade-offs* (escolhas entre opções conflitantes) e as sinergias possíveis entre as alternativas. Recomenda-se classificar as opções conforme critérios diferenciados de avaliação e, sempre que possível e adequado, indicar claramente a proposição preferida, que em alguns casos pode ser justamente a opção de nenhuma intervenção legislativa adicional.

Os principais critérios de avaliação são a eficácia e a eficiência. A eficácia avalia em que medida cada alternativa alcança os objetivos previamente definidos, enquanto a eficiência analisa os recursos necessários para atingir tais objetivos. Nesta etapa, cada alternativa é ranqueada claramente, com base em critérios e pesos previamente estabelecidos, buscando identificar a alternativa que proporciona o maior benefício líquido para a sociedade. A transparência sobre os critérios adotados e as justificativas das escolhas realizadas são fundamentais para assegurar credibilidade e aceitação dos resultados obtidos pela AIL.

Por fim, as diretrizes destacam a importância de se estabelecer um sistema para monitoramento e reavaliação das normas implementadas. Essa etapa inclui a definição clara de indicadores que possam ser facilmente monitorados e que permitam verificar se os objetivos iniciais da proposição estão sendo alcançados. A inclusão de procedimentos periódicos de reavaliação possibilita ajustes oportunos nas políticas implementadas e garante que futuras AILs possam utilizar informações validadas e atualizadas sobre os impactos reais das normas analisadas.

Também são estabelecidas orientações quanto à forma e conteúdo do relatório final, recomendando que este seja elaborado com linguagem acessível, mesmo para leitores sem formação técnica, e que não ultrapasse 30 páginas, excluídos os anexos. O documento deve conter uma estrutura padronizada, iniciando-se por uma capa com o título da AIL, seguida de sumário e aviso legal, e ser organizado em seções que exponham a proposição ou norma analisada, o problema identificado, os objetivos da

intervenção normativa, as alternativas consideradas, os impactos avaliados, a comparação entre as opções e as propostas de monitoramento e avaliação. A diretriz reforça a importância de explicitar as fontes utilizadas, os pressupostos adotados e as eventuais incertezas enfrentadas, devendo os dados ser devidamente referenciados e, sempre que possível, acompanhados de seus respectivos links eletrônicos e datas de acesso, como forma de garantir transparência e rastreabilidade das informações.

Finalmente, é abordada a elaboração do sumário executivo da AIL, que deve ser apresentado como documento independente, com no máximo 10 páginas, e servir como uma síntese clara e concisa dos principais achados do relatório completo. Esse sumário deve introduzir brevemente o problema regulatório, os objetivos da proposição legislativa e os grupos mais afetados por sua eventual implementação. Em seguida, deve apresentar as alternativas normativas consideradas, os impactos mais relevantes identificados para cada opção, inclusive custos e benefícios quantificáveis, e os critérios adotados para a comparação entre as alternativas. O sumário deve também indicar qual proposta normativa foi considerada preferencial, quando for o caso, além de destacar os mecanismos de monitoramento e os indicadores previstos para a avaliação posterior da norma, permitindo aferir sua efetividade ao longo do tempo.

4. SÍNTESE DOS DEZ ESTUDOS DO PROJETO-PILOTO

AIL I – PL Nº 3.029/2011: USO DO BIODIESEL PURO (B100) EM VEÍCULOS LEVES

O Projeto de Lei nº 3.029/2011, do Deputado Aguinaldo Ribeiro, autorizava o uso de biodiesel puro (B100) como combustível automotivo em veículos de passeio e em veículos de carga de pequeno porte, assim entendidos os de capacidade líquida de carga não superior a três toneladas. Da leitura do

texto e da justificação, o estudo extraiu três objetivos: autorizar a comercialização e o uso desses veículos; incentivar o consumo de biodiesel, com a meta de tornar o País o principal produtor mundial; e reduzir a emissão de gás carbônico e de material particulado. Os dois últimos foram excluídos da análise, por já constituírem objeto de normas específicas de alcance mais amplo, respectivamente a legislação sobre o percentual mínimo de mistura e o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve). O exame concentrou-se, assim, no primeiro objetivo, e revelou que a proibição vigente não decorria de lei, mas da Portaria DNC nº 23, de 1994, regulamento autônomo que o estudo reputou inconstitucional à luz do art. 5º, inciso II, da Constituição Federal.

Foram consideradas três alternativas: não editar norma sobre o tema; editar decreto legislativo sustando os efeitos da Portaria DNC nº 23/1994; ou aprovar a proposição em exame. Quanto aos impactos, o estudo não identificou efeitos significativos em nenhuma das dimensões analisadas. No plano econômico, o custo adicional de aquisição de um veículo a diesel, estimado em cerca de R\$ 4.850,00, e a maior atratividade dos veículos flex e movidos a gás natural indicavam ausência de incentivo relevante ao consumidor; a comparação com a Argentina, onde não há restrição equivalente, mostrou que apenas 3,06% dos automóveis ali fabricados em 2010 eram movidos a diesel. Em consequência, não se previu aumento expressivo do consumo de diesel ou de biodiesel, nem alteração nos níveis de emprego na indústria automobilística ou na cadeia do biocombustível. No plano ambiental, consideradas as fases L-6 e P-7 do Proconve e a redução progressiva do teor de enxofre do óleo diesel, tampouco se vislumbraram impactos significativos.

Na comparação das opções, o estudo atribuiu ao decreto legislativo e à aprovação do projeto os mesmos benefícios: defesa da liberdade de escolha do consumidor e reação do Poder Legislativo à edição de regulamento autônomo pelo Poder Executivo. A proposição, contudo, acrescentaria o custo de responder a um regulamento por meio de lei, em desatenção ao princípio da homogeneidade das formas, sujeitando-se ainda a veto presidencial, do qual o decreto legislativo independe. Por essa razão,

concluiu-se que a opção mais indicada seria a edição de decreto legislativo. Como acompanhamento, propôs-se monitorar, pelo prazo de três anos, as vendas de veículos leves a diesel, o consumo de diesel e de biodiesel, os índices de poluição automotiva nas regiões metropolitanas e os níveis de emprego nos setores afetados.

Segundo verificação realizada em agosto de 2026, a legislação posterior ampliou progressivamente o percentual obrigatório de biodiesel no óleo diesel, conforme detalhado adiante na síntese da AIL IV, sem instituir autorização geral para o uso de biodiesel puro (B100) em veículos leves de passeio. Quanto à proposição avaliada, o PL nº 3.029/2011 teve parecer pela rejeição aprovado na Comissão de Minas e Energia em 3 de julho de 2019, foi declarado prejudicado na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em 17 de maio de 2023 e arquivado em 27 de fevereiro de 2024.

AIL II – MINUTA DE RESOLUÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS: REGULAMENTAÇÃO DA ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AILS

Esta avaliação teve por objeto minuta de Projeto de Resolução, de autoria da Mesa, destinada a disciplinar a elaboração e a divulgação de Avaliações de Impacto Legislativo no âmbito da Câmara dos Deputados. A minuta definia a AIL como o estudo analítico e comparativo dos efeitos potenciais de proposição em tramitação e de proposições alternativas com objetivos semelhantes, atribuía à Conle a coordenação dos trabalhos, previa programa anual definido pelo Presidente da Casa, ressaltava que as conclusões não vinculam o processo decisório político e determinava a disponibilização dos estudos ao público na internet. Seus objetivos eram contribuir para a transparência do processo legislativo e ampliar o debate junto à sociedade, melhorar a qualidade e a disponibilidade das informações que subsidiam o processo legislativo e estabelecer diretrizes para a elaboração das avaliações. A minuta de 2012 está reproduzida no relatório do estudo (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2012).

Três alternativas foram comparadas: não editar norma sobre o tema; editar a resolução, mas restringir a divulgação dos estudos; ou aprovar a

minuta com ampla divulgação. Entre os impactos positivos, apontaram-se maior compreensão das proposições pela sociedade, melhor qualidade das proposições, redução do número de matérias em tramitação e dos custos a elas associados, além de efeitos favoráveis à imagem institucional. O estudo, porém, antecipou expressamente impactos negativos: críticas quanto aos critérios de seleção das proposições a avaliar, dado o volume de matérias em tramitação; resistência de parlamentares autores de proposições apresentadas para marcar posição política ou tecnicamente frágeis, cujas fragilidades a divulgação evidenciaria; e possíveis incompatibilidades entre pareceres aprovados nas comissões e conclusões técnicas das avaliações. Registrou, ainda, que a abstenção da Casa tenderia a transferir a terceiros a produção desses estudos, deixando os parlamentares sem análises próprias de nível equivalente para contrapor a avaliações eventualmente tendenciosas.

A alternativa de divulgação restrita foi descartada por equivaler, perante a sociedade, à não elaboração das avaliações, além de possivelmente contrariar a Lei nº 12.527, de 2011. Concluiu-se pela edição da minuta com ampla divulgação, considerada a opção mais indicada, com múltiplos benefícios para o processo legislativo, para a imagem da Casa e para as instituições democráticas. Para acompanhamento, propôs-se observar, por três anos, o número de proposições apresentadas anualmente, o número de proposições objeto de avaliação e os indicadores de imagem da Câmara dos Deputados perante a sociedade, reavaliando-se as diretrizes ao final desse período.

De acordo com verificação realizada em agosto de 2026, não foi identificada resolução da Câmara dos Deputados que tenha instituído, em caráter geral, a elaboração e a divulgação de Avaliações de Impacto Legislativo nos termos examinados pelo estudo. No Poder Executivo federal, em sentido diverso, a análise de impacto regulatório foi institucionalizada pela Lei nº 13.874, de 2019, e pelo Decreto nº 10.411, de 2020.

AIL III – PEC Nº 284/2013: VEDAÇÃO À NOMEAÇÃO PARA CARGOS PÚBLICOS DE PESSOAS INELEGÍVEIS

A avaliação teve por objeto a PEC nº 284/2013, originária do Senado Federal e resultante da aprovação de substitutivo à PEC nº 6/2012, que alterava o inciso I do art. 37 da Constituição Federal para vedar a designação para função de confiança e a nomeação para emprego ou para cargo efetivo ou em comissão de pessoa em situação de inelegibilidade decorrente de condenação ou punição de qualquer natureza, durante o prazo de duração do impedimento.

O objetivo da proposta era promover a ética e a probidade na Administração Pública, estendendo a lógica da Lei Complementar nº 135, de 2010, conhecida como Lei da Ficha Limpa. O problema identificado consistia em que, restrita aos cargos eletivos, a vedação não impedia que o cidadão declarado inelegível assumisse função, cargo ou emprego público, inclusive de alto escalão, como os de Ministro de Estado ou de dirigente de empresa estatal.

O estudo cotejou cinco proposições sobre a matéria — as PEC nº 30/2010 e nº 6/2012, do Senado Federal, as PEC nº 11/2011 e nº 180/2012, da Câmara dos Deputados, e a própria PEC nº 284/2013 —, que se distinguiram quanto ao alcance e ao dispositivo constitucional alterado, e reduziu-as a três opções: não editar norma; vedar o acesso de inelegíveis tanto a cargos em comissão e funções de confiança quanto a cargos efetivos e empregos permanentes, mediante alteração do art. 37, inciso I; ou restringir a vedação aos cargos em comissão e às funções de confiança, por meio do art. 37, inciso V. Quanto aos impactos, registrou-se que a impossibilidade de conhecer previamente as pessoas eventualmente atingidas tornava inviável estimar efeitos econômicos e ambientais, e que mesmo a avaliação prévia de impactos sociais seria extremamente limitada, por envolver os campos imensuráveis da ética e da moral. Como custo relevante das opções normativas, apontou-se o risco de impedir o acesso a funções públicas com base em indícios não confirmados por decisão transitada em julgado, com prejuízo irreparável ao candidato aprovado em concurso cujo prazo de validade venha a expirar.

Concluiu-se pela opção de maior alcance, correspondente à proposição avaliada, ao argumento de que, estendidos ao provimento de cargos públicos os requisitos aplicáveis aos mandatos eletivos, não haveria razão para distinguir entre os selecionados mediante concurso e os designados por critério de confiança. O estudo ressaltou a necessidade de discutir a adequação das hipóteses da Lei Complementar nº 135, de 2010, às especificidades do Direito Administrativo e registrou a possibilidade de questionamentos constitucionais, à luz da controvérsia sobre a presunção de inocência decidida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das ADC nº 29 e nº 30 e da ADI nº 4.578. Diferentemente dos demais trabalhos, não propôs sistema de acompanhamento: entendeu que a impossibilidade de estimar os impactos não se restringe à avaliação prévia, aplicando-se igualmente à posterior, razão pela qual não vislumbrou necessidade ou utilidade de reavaliação.

Conforme verificação realizada em agosto de 2026, não foi identificada emenda constitucional ou lei federal posterior que tenha estabelecido, de forma geral e com o mesmo alcance da PEC nº 284/2013, a vedação à nomeação de pessoas inelegíveis para cargos, empregos e funções públicas. Disciplinas parciais foram adotadas em âmbitos específicos: o art. 17, caput, inciso III, da Lei nº 13.303, de 2016, quanto a conselheiros de administração e diretores de empresas estatais, e o art. 9º, inciso III, da Lei nº 14.204, de 2021, quanto a cargos em comissão e funções de confiança na administração pública federal direta, autárquica e fundacional — nenhuma delas alcançando cargos efetivos e empregos públicos nem os demais entes federativos. A PEC teve a admissibilidade aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania em 13 de novembro de 2013 e, desde o ato da Presidência de 10 de março de 2015, permanece aguardando a criação de comissão especial.

AIL IV – LEI Nº 11.097/2005: INTRODUÇÃO DO BIODIESEL NA MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEIRA (AVALIAÇÃO A POSTERIORI)

Esta é a única avaliação realizada *a posteriori* entre as dez do projeto-piloto. O objeto foi a Lei nº 11.097, de 2005, que introduziu o biodiesel na

matriz energética brasileira, fixando em 5%, em volume, o percentual mínimo obrigatório de adição ao óleo diesel comercializado ao consumidor final, com prazo de oito anos para implementação e percentual intermediário obrigatório de 2% em três anos, além de determinar que o biodiesel fosse processado, preferencialmente, a partir de matérias-primas produzidas por agricultor familiar.

Para verificar o atingimento dos objetivos legais, o estudo selecionou três parâmetros: o preço do biodiesel nacional em comparação com o do diesel mineral, a participação da agricultura familiar no fornecimento de matérias-primas e a emissão de poluentes atmosféricos. Quanto às metas de mistura, constatou que foram cumpridas com folga, tendo o percentual de 5% sido alcançado em janeiro de 2010, três anos antes do prazo legal. Os demais resultados, contudo, mostraram-se desfavoráveis. Os preços do biodiesel permaneciam substancialmente superiores aos do diesel mineral, com diferença de 39,8% após o reajuste de março de 2013, de modo que a produção nacional seguia subsidiada pelo consumidor final, com reflexos sobre os custos de transporte. A participação da agricultura familiar, após crescer até 2010, recuou de 26% das aquisições naquele ano para 23,65% em 2011 e 20% em 2012, com forte concentração: soja e óleo de soja responderam por 99,56% das aquisições de 2012, ao passo que a mamona, cultura inicialmente concebida como vetor de inclusão social no Nordeste, ficou em 0,31%. Registrou-se, ainda, acentuada desigualdade regional na renda gerada pelo programa. No plano ambiental, o estudo concluiu não ser possível afirmar que a introdução do biodiesel tenha reduzido a poluição atmosférica, observando que as emissões de óxidos de nitrogênio aumentam com o uso do biocombustível derivado de soja e que a redução projetada de poluentes decorre principalmente da renovação da frota e da evolução das fases do Proconve.

Diante desses resultados, foram examinadas quatro opções de atuação legislativa: manter o percentual vigente; extinguir a obrigatoriedade de uso do biodiesel; ampliar o percentual de adição; ou fixar em lei uma faixa de 5% a 10%, cabendo ao Conselho Nacional de Política Energética definir o percentual efetivo. A extinção da obrigatoriedade foi associada a elevados custos políticos, sociais e econômicos, com redução de postos de trabalho e prejuízo aos

empreendimentos de agricultura familiar. A ampliação do percentual foi vinculada a pressões inflacionárias, dada a capilaridade do óleo diesel na economia, ou à necessidade de subsídios de sustentabilidade duvidosa no médio e longo prazos. A delegação ao Conselho Nacional de Política Energética, embora conferisse flexibilidade ao Poder Executivo, reduziria a participação do Poder Legislativo na definição da política e dependeria de iniciativa daquele Poder.

Reconhecendo que nenhuma das alternativas seria isenta de ônus, o estudo concluiu que a opção mais indicada seria não editar nova norma legal sobre o tema. Como acompanhamento, recomendou aprimorar e monitorar, pelo prazo de cinco anos, os dados nacionais de venda e consumo de diesel e de biodiesel, a diferença de preços entre os combustíveis, os índices de poluição automotiva e, sobretudo, a participação da agricultura familiar no setor, em número de pessoas ocupadas e em representatividade econômica. O prazo foi definido especialmente para permitir a construção de base de dados mais confiável antes de nova deliberação sobre os rumos do programa.

Segundo verificação realizada em agosto de 2026, a política de biodiesel foi ampliada por legislação posterior: a Lei nº 13.033, de 2014, elevou a mistura obrigatória para 7%; a Lei nº 13.263, de 2016, previu aumentos graduais mediante comprovação de viabilidade técnica; e a Lei nº 14.993, de 2024, fixou 15% a partir de março de 2025, com elevação de um ponto percentual ao ano até 20% em 2030, cabendo ao Conselho Nacional de Política Energética deliberar dentro da faixa de 13% a 25%. A trajetória legislativa seguiu, portanto, em sentido contrário à conclusão do estudo, que recomendara não editar nova norma sobre o tema.

AIL V – PL Nº 6.147/2013: LIMITAÇÃO DOS GASTOS ELEITORAIS E PROIBIÇÃO DE FINANCIAMENTO EMPRESARIAL

Essa avaliação examinou o Projeto de Lei nº 6.147/2013, proposto pelo Deputado Henrique Fontana, que buscava introduzir importantes alterações nas normas eleitorais brasileiras. O projeto pretendia estabelecer limites máximos para gastos eleitorais por cargo disputado, proibir doações por

peças jurídicas (empresas) às campanhas eleitorais e fixar tetos bastante restritivos para doações feitas por pessoas físicas. Além disso, previa maior transparência e fiscalização ao exigir que as doações e gastos sejam publicados em tempo real por meio da internet.

O objetivo central da proposição era promover eleições mais igualitárias, diminuindo drasticamente a influência do poder econômico nos resultados eleitorais. Pretendia-se também combater a corrupção, aprimorar a prestação de contas eleitorais e reduzir o custo geral das campanhas políticas no Brasil, que cresceu exponencialmente nos últimos anos.

Foram comparadas quatro opções: manter a legislação atual; aprovar o PL nº 6.147/2013; aprovar o PL nº 6.316/2013, resultante de proposta da OAB e do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, que compensava a vedação às doações empresariais com ampliação do financiamento público; ou adotar o financiamento público exclusivo, examinado em duas variantes.

O estudo concluiu pela conveniência da ação legislativa, sem indicar opção preferencial, registrando que as três alternativas de mudança atuavam na direção de reduzir gastos e a influência do poder econômico. Observou que o projeto avaliado retirava as empresas do financiamento sem prever contrapartida de recursos públicos e que, por outro lado, era a única alternativa aplicável já ao pleito seguinte, à luz do art. 17-A da Lei nº 9.504/1997, então vigente. Como acompanhamento, propôs comparar as declarações de gastos apresentadas ao TSE antes e depois da eventual norma e monitorar as ações judiciais por abuso de poder econômico.

Conforme verificação realizada em agosto de 2026, o tema recebeu disciplina posterior por outras vias. Em 2015, o Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente a ADI nº 4.650, afastando as doações eleitorais por pessoas jurídicas; a Lei nº 13.165, de 2015, consolidou a proibição e disciplinou limites de gastos; a Lei nº 13.487, de 2017, criou o Fundo Especial de Financiamento de Campanha; e a Lei nº 13.488, do mesmo ano, ajustou as regras de financiamento e de despesas eleitorais. O art. 17-A da Lei nº 9.504, de 1997, invocado pelo estudo, foi revogado pelo art. 15 da Lei nº 13.165, de 2015,

e os limites de gastos passaram a ser definidos em lei e apenas divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral, nos termos do art. 18 da mesma lei, com a redação da Lei nº 13.488, de 2017. O PL nº 6.147/2013 permanece em tramitação, apensado ao PL nº 5.924/2016 — bloco de 126 proposições sujeito à apreciação do Plenário —, com parecer da Comissão de Finanças e Tributação apresentado em 21 de agosto de 2019 pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária da proposição, até hoje não deliberado.

AIL VI – PL Nº 2.478/2011: OBRIGATORIEDADE DE PLANEJAMENTO PRÉVIO DAS AÇÕES DE POLÍTICA AGRÍCOLA

O Projeto de Lei nº 2.478/2011, do Deputado Alceu Moreira, condicionava a implementação de ações de política agrícola a planejamento prévio, elaborado, aprovado e divulgado, abrangendo períodos não inferiores a dois anos e alcançando, no mínimo, o crédito rural, a comercialização de produtos agropecuários, o seguro rural, a redução do risco da atividade, o zoneamento agrícola, a defesa sanitária animal e vegetal, as cooperativas, as agroindústrias, a assistência técnica e a pesquisa agropecuária.

O problema identificado foi a concentração da política agrícola em planos-safra anuais, que não sinalizam a atuação institucional dos períodos subsequentes e elevam a incerteza dos agentes econômicos, desestimulando investimentos de maturação mais longa. A título comparativo, o estudo examinou a legislação agrícola norte-americana, cujas Farm Bills têm vigência quinquenal, e o Quadro Financeiro Plurianual da União Europeia, com horizonte de sete anos, no qual se insere a Política Agrícola Comum.

Foram comparadas três opções: manter a sistemática vigente, baseada em planos-safra anuais; aprovar a proposição, fixando em lei o horizonte mínimo de dois anos; ou vincular o planejamento agrícola ao conjunto das leis orçamentárias, de modo que o plano plurianual contivesse o planejamento quadrienal, as ações governamentais correspondentes e as respectivas dotações. Entre os impactos, apontaram-se ganhos sociais associados à permanência do produtor no campo, ganhos econômicos decorrentes da previsibilidade e da redução da descontinuidade das ações

governamentais por mudança de governo, e efeitos ambientais positivos, pela viabilização de investimentos de retorno longo, como o cultivo de espécies florestais. A principal dificuldade identificada não foi de natureza administrativa, mas orçamentária: o plano plurianual não assegura a execução das dotações, sujeitas a contingenciamento, o que pode tornar inócuo qualquer planejamento de médio prazo.

Na comparação, registrou-se que a proposição permitiria ampliação gradual do horizonte de planejamento, com curva de aprendizagem suave, mas apresentava desalinhamento em relação ao ciclo orçamentário e aos mandatos, ao passo que a vinculação às leis orçamentárias evitaria a descontinuidade das ações e asseguraria participação mais efetiva do Poder Legislativo, ao custo de maior rigidez diante de eventos imprevistos. O estudo considerou mais indicada esta última opção, que poderia viabilizar-se mediante o oferecimento de substitutivo ao PL nº 2.478/2011. Como acompanhamento, propôs monitorar a tramitação da matéria nas duas Casas do Congresso Nacional e, caso aprovada, levantar sistematicamente dados do setor agropecuário, tais como área cultivada e financiada, produção, evolução dos rebanhos e exportações.

De acordo com verificação realizada em agosto de 2026, o projeto foi remetido ao Senado Federal em junho de 2015, como PLC nº 54/2015, e ali aprovado em revisão, com substitutivo que acrescenta o art. 10-A à Lei nº 8.171, de 1991, comunicado à Câmara em 2 de maio de 2016. O substitutivo recebeu parecer favorável da Comissão de Agricultura em novembro de 2016 e da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania em março de 2019, e desde então a matéria está pronta para pauta no Plenário, sem deliberação. Não foi identificada lei federal com o mesmo conteúdo.

AIL VII – PL Nº 2.481/2011: LIMITAÇÃO DOS JUROS COBRADOS NO CHEQUE ESPECIAL

A avaliação analisou o Projeto de Lei nº 2.481/2011, do Deputado Maurício Trindade, que limitava a 3% ao mês os encargos de juros na modalidade de crédito rotativo denominada cheque especial, prevendo, em caso

de descumprimento, a repetição em dobro do indébito e multa por ocorrência. O estudo identificou que o objetivo principal da proposição, embora não explicitado na justificção, era atuar sobre uma das causas do superendividamento das famílias brasileiras.

A contextualização relativizou o alcance da medida. Segundo a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor de setembro de 2013, o cheque especial figurava em sexto lugar entre os tipos de dívida das famílias, alcançando 6,0% delas, muito atrás do cartão de crédito, com 73,2%, dos carnês e do crédito pessoal; o saldo dessas operações representava 6,7% dos empréstimos a pessoas físicas com recursos livres. Por outro lado, a taxa média então praticada, de 8,18% ao mês, superava em mais de dezesseis vezes a taxa básica de juros, o que confirmava a gravidade do custo financeiro para quem recorre a essa modalidade.

Foram comparadas três opções: não editar norma sobre o tema; aprovar a proposição; ou converter em lei o Projeto de Lei do Senado nº 283/2012, que alterava o Código de Defesa do Consumidor para disciplinar o crédito responsável e instituir mecanismos de prevenção e de tratamento do superendividamento, inclusive fase de conciliação com o conjunto dos credores, inspirado nas experiências francesa e portuguesa. Quanto à proposição avaliada, apontou-se como vantagem a implementação imediata e, como limitações, o alcance restrito a uma modalidade pouco representativa do endividamento familiar e a incerteza dos efeitos: a redução do custo poderia funcionar como incentivo a maior endividamento; as instituições financeiras poderiam desinteressar-se do produto e realocar recursos em outras linhas, prejudicando os consumidores que dele se utilizam com comedimento; e linhas de crédito equivalentes poderiam ser criadas sem a limitação legal. À terceira opção atribuíram-se a instituição da corresponsabilidade das instituições financeiras na concessão de crédito e a criação de um sistema de solução dos casos de superendividamento, com as desvantagens de exigir estrutura administrativa própria e de ampliar a demanda sobre o Poder Judiciário.

O estudo considerou a terceira opção a mais adequada, por sua abordagem sistêmica e por incorporar experiências de países com maior

tradição no enfrentamento do problema, registrando expressamente que a proposição avaliada, limitada tanto no escopo quanto nas consequências, deveria ser preterida em favor de tratamento mais abrangente. Para acompanhamento, indicou as pesquisas mensais do Banco Central do Brasil sobre crédito a pessoas físicas e a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, com primeira aferição um ano após a implantação das medidas.

Segundo verificação realizada em agosto de 2026, o limite dos juros do cheque especial veio a ser disciplinado por via administrativa. A Resolução CMN nº 4.765, de 2019, limitou a 8% ao mês os juros do cheque especial para pessoas naturais e microempreendedores individuais, a partir de janeiro de 2020. Por via legislativa, a Lei nº 14.181, de 2021, resultante do Projeto de Lei do Senado nº 283/2012 — alternativa indicada pelo próprio estudo —, disciplinou a prevenção e o tratamento do superendividamento, sem adotar o teto de 3% ao mês previsto no projeto. O PL nº 2.481/2011 foi rejeitado na Comissão de Defesa do Consumidor em 11 de dezembro de 2013 e arquivado em 31 de janeiro de 2015, nos termos do art. 105 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

AIL VIII – PL Nº 3.961/2004: USO DOS RECURSOS DO FGTS PARA PAGAMENTO DE ANUIDADES ESCOLARES

Este estudo abordou o Projeto de Lei nº 3.961/2004, originário do Senado Federal (PLS nº 287/2003), de autoria do Senador Eduardo Azeredo, que permitia a utilização de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para pagamento de parcelas de anuidade escolar do trabalhador ou de seus filhos dependentes de até vinte e quatro anos de idade, limitada a 70% do valor de cada parcela e ao saque de, no máximo, 30% do saldo da conta vinculada, em curso de educação superior legalmente reconhecido. À proposição encontravam-se apensados vinte e dois projetos, tramitando ainda, em separado, outra iniciativa sobre a mesma matéria.

Foram consideradas duas opções: não editar norma sobre o tema ou aprovar a proposição. A análise partiu do perfil das contas vinculadas: em dezembro de 2012, 66,33% delas apresentavam saldo de até um salário-

mínimo, então de R\$ 678,00, insuficiente para o pagamento de uma única mensalidade, o que tornaria os benefícios individuais, na melhor das hipóteses, pouco expressivos. Observou-se, ademais, que a necessidade em questão já era atendida por políticas públicas específicas, como o Programa Universidade para Todos e o Fundo de Financiamento Estudantil. Do lado dos custos, apontou-se que a pulverização dos recursos comprometeria a acumulação de depósitos indispensável à existência do Fundo e, por consequência, sua aplicação em habitação popular, saneamento básico e infraestrutura urbana, que somou R\$ 42,8 bilhões em 2012, com reflexos sociais e ambientais indiretos, além de deixar o trabalhador sem reserva para a hipótese de desemprego involuntário.

Concluiu-se pela não aprovação da proposição e de seus apensos, orientando-se o atendimento da demanda por meio dos programas públicos já existentes. Caso a matéria viesse a ser aprovada, o estudo recomendou acompanhar, pelo prazo de dois anos, a quantidade de saques realizados, o patrimônio líquido do Fundo, a manutenção das aplicações em programas públicos de moradia, saneamento e infraestrutura e, sobretudo, a efetiva realização, pelo trabalhador, do objetivo de cursar o ensino superior.

De acordo com verificação realizada em agosto de 2026, não foi identificada lei federal posterior que tenha autorizado o uso de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para pagamento de anuidades ou mensalidades de cursos superiores privados, hipótese que não integra as modalidades de movimentação do art. 20 da Lei nº 8.036, de 1990. O PL nº 3.961/2004 permanece em tramitação na Câmara dos Deputados, com quarenta e quatro proposições apensadas. Em 1º de novembro de 2024, a Comissão de Educação recebeu parecer pela aprovação da matéria, com substitutivo — em sentido oposto ao da avaliação —, devolvido à relatoria em dezembro daquele ano para exame de emenda; a proposição aguarda novo parecer.

AIL IX – PL Nº 6.820/2010: INCLUSÃO OBRIGATÓRIA DA VACINA CONTRA O HPV NO CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO

A avaliação teve como objeto o Projeto de Lei nº 6.820/2010, originário do Senado Federal, de autoria da Senadora Ideli Salvatti, que acrescentava dispositivo à Lei nº 6.259, de 1975, para tornar obrigatória a inclusão da vacina contra o papilomavírus humano (HPV) no calendário de vacinações do Programa Nacional de Imunizações. O objetivo imediato era evitar a infecção pelo vírus e a sua transmissão; o objetivo mediato, reduzir a incidência das doenças a ele associadas, em especial o câncer de colo do útero.

O estudo contextualizou que a infecção pelo HPV é a doença sexualmente transmissível mais comum no mundo, que cerca de 80% das mulheres entram em contato com o vírus em algum momento da vida e que a prevalência dos tipos de alto risco no Brasil é estimada em 18%, com diferenças regionais. Registrou cerca de dezoito mil casos novos anuais de câncer de colo do útero no País e aproximadamente cinco mil óbitos em 2010, além da presença do vírus em elevados percentuais de outros tumores. Ponderou que o rastreamento pelo exame de Papanicolau, estratégia então adotada pelo Ministério da Saúde, não vinha alcançando a efetividade esperada, em razão da baixa adesão e da intempestividade do atendimento, e definiu como grupo prioritário a população na faixa de dez a catorze anos, antes do início da vida sexual, em que a resposta imunológica é mais intensa.

Foram analisadas duas opções: manter o cenário vigente, com a rejeição da matéria, ou aprovar a proposição. Cabe registrar que o Ministério da Saúde manifestou-se contrariamente ao projeto, por considerar satisfatória a estratégia de rastreamento. O estudo sustentou que a manutenção do quadro não deve ser tratada como opção de custo zero, dados o crescimento acelerado dos gastos com tratamento oncológico e o envelhecimento populacional, e apresentou a avaliação de custo-efetividade elaborada pelo próprio Ministério da Saúde, cuja razão incremental, de R\$ 18.121,00, foi considerada custo-efetiva segundo os parâmetros da Organização Mundial da Saúde.

Quanto aos custos, estimou-se impacto orçamentário de cerca de R\$ 820 milhões no primeiro ano, considerada a vacinação de todas as

meninas de nove a treze anos com cobertura integral, reduzindo-se a aproximadamente R\$ 140 milhões nos anos seguintes, valores inferiores aos gastos anuais com o tratamento do câncer cervical. Como principais desafios, apontaram-se a aceitabilidade e a adesão, dados os fatores culturais associados à vacinação nessa faixa etária e as baixas coberturas observadas em alguns países. Concluiu-se pela superioridade dos impactos positivos e pela conveniência da incorporação da vacina, de forma ampla ou com priorização de grupos-alvo, recomendando-se o acompanhamento dos dados de incidência e mortalidade dos cânceres relacionados ao vírus e dos impactos orçamentários, com primeira avaliação cinco anos após o início da vacinação e outra, mais conclusiva, no horizonte de trinta anos.

Conforme verificação realizada em agosto de 2026, a vacinação contra o papilomavírus humano foi incorporada ao Calendário Nacional de Vacinação em 2014, por atos administrativos do Ministério da Saúde, com inclusão dos meninos em 2017 e adoção do esquema de dose única em abril de 2024. Não foi identificada lei federal que tenha alterado a Lei nº 6.259, de 1975, nos termos do projeto. O PL nº 6.820/2010 permanece em tramitação: teve pareceres pela aprovação acolhidos na Comissão de Seguridade Social e Família em 2013, na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher em 2018 e na Comissão de Finanças e Tributação em agosto de 2024, e aguarda parecer na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. O caso ilustra situação em que o objetivo material da proposição foi integralmente alcançado por via administrativa enquanto a proposição, sem oposição de mérito, seguia sem deliberação final.

AIL X – PLP Nº 399/2008: INCLUSÃO DE NOVAS ATIVIDADES ECONÔMICAS NO SIMPLES NACIONAL

A avaliação analisou o Projeto de Lei Complementar nº 399/2008, que autorizava a tributação pelo Simples Nacional dos serviços de arquitetura e agronomia, em conjunto com as mais de trinta proposições a ele apensadas, que pretendiam incluir no regime setores como serviços médicos e odontológicos, fisioterapia e terapia ocupacional, laboratórios de análises

clínicas, clínicas veterinárias, corretagem de seguros e de imóveis, representação comercial, serviços advocatícios, cervejarias artesanais e produção de bebidas, entre outros. Em razão do sigilo fiscal dos dados necessários a estimativas mais precisas, o estudo adotou abordagem predominantemente qualitativa.

O tratamento diferenciado pretendido desdobra-se em três aspectos: carga tributária mais baixa, redução das obrigações acessórias e recolhimento unificado de tributos das três esferas de governo. O estudo relativizou o terceiro: segundo o relatório *Doing Business*, o número anual de pagamentos de tributos no Brasil era de nove, inferior à média dos países da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico e muito abaixo da média latino-americana, de modo que o recolhimento unificado não constituiria benefício tão expressivo quanto aparenta. Quanto às obrigações acessórias, identificou como causa relevante do problema a possibilidade de a administração tributária federal instituí-las unilateralmente, nos termos do art. 16 da Lei nº 9.779, de 1999, sem exigência de racionalidade ou de coordenação com os demais entes.

Entre os impactos, apontaram-se a renúncia de receitas federais e a redução dos repasses aos Fundos de Participação dos Estados e dos Municípios, decorrente da desoneração do imposto de renda e do imposto sobre produtos industrializados, além de possível efeito sobre o orçamento da seguridade social, dada a intensidade de mão de obra nos setores contemplados. Destacou-se o aumento da inequidade horizontal, na medida em que contribuintes de mesma capacidade econômica ficariam sujeitos a regras distintas, inclusive em comparação com profissionais autônomos ou contratados por terceiros, bem como o incentivo à subdivisão de empresas para permanecerem nos limites do regime. O estudo observou, ainda, que não haveria incentivo evidente à formalização de novos entrantes, uma vez que as categorias envolvidas dependem de registro profissional que já inviabiliza a atuação informal, e que o efeito sobre o setor de serviços como um todo seria reduzido, dado o número restrito de segmentos beneficiados.

Foram consideradas quatro alternativas: manter o sistema tributário vigente; incluir novas atividades no Simples Nacional; promover redesenho mais profundo do próprio Simples Nacional; ou redesenhar, de modo particularizado por setor de atividade, o lucro presumido e a contribuição previdenciária substitutiva da incidente sobre a folha de salários. O estudo concluiu que esta última é a opção mais adequada para atenuar as consequências negativas da ampliação do regime, com a vantagem adicional de demandar apenas lei ordinária, e registrou que o problema das obrigações acessórias exige ação legislativa própria, por alcançar setores que jamais seriam beneficiados pelo Simples Nacional. Diferentemente dos demais trabalhos, o relatório não apresentou seção destinada ao acompanhamento e à avaliação posterior.

Segundo verificação realizada em agosto de 2026, a legislação posterior ampliou substancialmente as atividades admitidas no Simples Nacional: a Lei Complementar nº 147, de 2014, permitiu o ingresso de diversas atividades de prestação de serviços, inclusive profissões regulamentadas, e a Lei Complementar nº 155, de 2016, alterou limites, tabelas e regras de enquadramento. Parte relevante do objeto examinado foi, assim, concretizada por reformas posteriores, embora não por aprovação isolada do PLP nº 399/2008, que permanece em tramitação, em regime de urgência e sujeito à apreciação do Plenário, apensado ao PLP nº 30/2021 — bloco que reúne mais de cem proposições e aguarda designação de relatoria.

5. CONSIDERAÇÕES SOBRE A EXPERIÊNCIA DO PROJETO-PILOTO

O projeto-piloto de AIL, desenvolvido entre 2012 e 2014, representou a primeira iniciativa estruturada da Câmara dos Deputados para incorporar de forma sistemática a avaliação prévia de impactos ao processo legislativo. Seus produtos, as diretrizes metodológicas e os dez estudos, permanecem disponíveis e constituem o acervo mais completo de que a Casa dispõe sobre a aplicação prática do instrumento.

A diversidade temática demonstra, por si só, a ampla aplicabilidade potencial da metodologia: energia e biocombustíveis, organização interna do Poder Legislativo, moralidade administrativa, financiamento eleitoral, política agrícola, crédito e defesa do consumidor, fundos públicos e educação, saúde pública e tributação das micro e pequenas empresas. Os trabalhos foram elaborados por consultores de áreas distintas, cada qual atuando no âmbito de sua área temática.

A metodologia mostrou-se capaz de identificar e sopesar impactos em múltiplas dimensões e, igualmente, de reconhecer os próprios limites. A AIL IV quantificou preços, participação da agricultura familiar e emissões atmosféricas; a AIL IX incorporou análise de custo-efetividade e estimativas orçamentárias plurianuais; a AIL VIII partiu do perfil de saldos das contas vinculadas do FGTS. Em sentido oposto, a AIL III registrou expressamente ser inviável estimar impactos econômicos e ambientais e extremamente limitada a avaliação de impactos sociais, por envolver os campos da ética e da moral. Essa postura é coerente com a orientação das próprias diretrizes, que determinam explicitar as limitações em vez de simular precisão inexistente.

O achado mais significativo da experiência diz respeito à comparação entre alternativas normativas. Em cinco dos dez estudos, a conclusão apontou solução distinta da veiculada no objeto avaliado. A AIL I demonstrou que a restrição combatida decorria de portaria, e não de lei, bastando decreto legislativo para afastá-la; a AIL VI preferiu vincular o planejamento agrícola ao ciclo orçamentário a fixar prazo mínimo em lei; a AIL VII considerou o tabelamento dos juros do cheque especial medida limitada diante de um tratamento sistêmico do superendividamento; a AIL X preferiu o redesenho do lucro presumido à ampliação casuística do Simples Nacional; e a AIL IV, única avaliação *a posteriori*, recomendou não editar nova norma. Trata-se da demonstração mais direta de que a AIL não opera como instrumento de justificação do objeto examinado.

As conclusões foram, de resto, variadas, o que reforça o caráter técnico dos trabalhos. A AIL VIII recomendou a rejeição da proposição, por

concluir que os benefícios individuais seriam pouco expressivos e que a necessidade já era atendida por políticas específicas. As AIL III e IX recomendaram a aprovação das matérias examinadas, o mesmo ocorrendo com a AIL II, tratada a seguir. A AIL V absteve-se de indicar opção preferencial, limitando-se a registrar a conveniência da ação legislativa e os efeitos esperados de cada alternativa, inclusive o argumento conjuntural de aplicabilidade imediata ao pleito seguinte.

A AIL II, que avaliou a minuta de resolução destinada a regulamentar o instrumento na própria Casa, concluiu pela sua edição com ampla divulgação. Merece registro que esse estudo antecipou as resistências que viriam a se manifestar: previu críticas quanto aos critérios de seleção das proposições, reação de parlamentares autores de matérias tecnicamente frágeis ou destinadas a marcar posição política e tensões entre pareceres de comissões e conclusões técnicas. O acerto do prognóstico atesta a qualidade analítica do trabalho e ajuda a explicar por que a institucionalização não avançou.

Um segundo resultado relevante é a demonstração de que nem sempre a alteração legislativa é o caminho adequado, ou sequer necessário, para o objetivo pretendido. Assim concluíram a AIL I, ao indicar o decreto legislativo, e a AIL IV, ao recomendar a não edição de nova norma. Em plano diverso, o curso posterior dos fatos confirmou a mesma tese na AIL IX: a vacinação contra o HPV, cuja incorporação o estudo recomendou, veio a ser implantada em 2014 por atos administrativos do Ministério da Saúde, sem a alteração legal proposta e a despeito da manifestação contrária do próprio órgão à época. Em sentido complementar, a AIL VII teve sua recomendação convertida em norma anos depois, com a aprovação da Lei nº 14.181, de 2021, originada do Projeto de Lei do Senado nº 283/2012, indicado pelo estudo como alternativa preferível.

Quanto ao monitoramento posterior, oito dos dez trabalhos incluíram indicadores e prazos de reavaliação, geralmente de dois a cinco anos, atendendo à orientação das diretrizes. A AIL III afastou expressamente essa etapa, por entender que a impossibilidade de estimar impactos alcança também a avaliação posterior, e a AIL X não apresentou seção correspondente. A

variação sugere que a etapa de acompanhamento, embora prevista nas diretrizes, ainda carecia de padronização ao tempo do projeto-piloto.

A análise dos relatórios sugere que o procedimento metodológico é tecnicamente factível com a estrutura existente na Casa, ainda que exija tempo e coordenação. Foram relatadas dificuldades quanto à disponibilidade de dados, ao sigilo fiscal em matéria tributária, à ausência de séries nacionais confiáveis sobre emissões veiculares e à observância do limite de trinta páginas fixado nas diretrizes.

Embora a experiência tenha demonstrado benefícios concretos, a metodologia não foi institucionalizada na Câmara dos Deputados. Não foi identificada resolução que tenha incorporado a AIL em caráter geral, ao contrário do ocorrido no Poder Executivo federal, onde a análise de impacto regulatório foi disciplinada pela Lei nº 13.874, de 2019, e pelo Decreto nº 10.411, de 2020.

A situação atual das matérias avaliadas oferece um dado adicional. Das oito proposições legislativas examinadas, excluídas a minuta de resolução da AIL II e a lei objeto da AIL IV, seis permanecem em tramitação mais de dez anos depois e duas foram arquivadas. Em dois desses casos — AIL IX e AIL X —, o objetivo material da proposição foi alcançado, integral ou parcialmente, por outra via enquanto o projeto seguia sem deliberação. O quadro ilustra os custos de coordenação e o acúmulo de proposições que a adoção da AIL se propunha a reduzir.

Em síntese, os achados confirmam que a metodologia testada oferece ganhos concretos para a tomada de decisão legislativa, sobretudo pela comparação estruturada de alternativas e pela explicitação dos custos, dos benefícios e dos limites de cada caminho. A experiência sugere três condições para eventual retomada: seleção criteriosa e transparente das proposições a avaliar; garantia de acesso a dados e de prazo compatível com a complexidade das análises; e definição clara do estatuto das conclusões, que informam, mas não vinculam, a decisão política. A capacidade técnica de utilização da metodologia da AIL foi demonstrada.

6. REFERÊNCIAS

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA DE PORTUGAL. **Regras de legística a observar na elaboração de actos normativos da Assembleia da República**. Lisboa: Assembleia da República, 2008.

CÂMARA DOS DEPUTADOS. **Estudo AIL II: minuta de Projeto de Resolução para regulamentar a elaboração e a divulgação de Avaliações de Impacto Legislativo na Câmara dos Deputados**. Brasília: Câmara dos Deputados, 2012. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/gestao-na-camara-dos-deputados/gestao-estrategica-na-camara-dos-deputados/arquivos-de-projetos-corporativos/ail/estudo-ii>. Acesso em: 28 de agosto de 2026.

_____. **Arquivos do projeto-piloto sobre Avaliação de Impacto Legislativo na Câmara dos Deputados**. Brasília: Câmara dos Deputados, 2014. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/gestao-na-camara-dos-deputados/gestao-estrategica-na-camara-dos-deputados/arquivos-de-projetos-corporativos/ail>. Acesso em: 28 de agosto de 2026.

_____. Grupo de Trabalho para Estudo do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. **Incorporação da legística ao Regimento da Câmara dos Deputados: audiência pública realizada no Anexo II, Plenário 08, em 25 de novembro de 2021**. Brasília, 2021. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/64232> e em https://www.youtube.com/watch?v=22zfcsnA_u0&t=4s. Acesso em: 28 de agosto de 2026.

EUROPEAN COMMISSION. **Impact Assessment Guidelines**. Brussels: European Commission, 2009a. Disponível em: https://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/commission_guidelines/docs/iag_2009_en.pdf. Acesso em: 28 de agosto de 2026.

_____. **Part III – Annexes to Impact Assessment Guidelines**. 2009b. Brussels: European Commission, Disponível em: <https://ec.europa.eu/smart->

[regulation/impact/commission_guidelines/docs/iag_2009_annex_en.pdf](#).

Acesso em: 28 de agosto de 2026.

MORAIS, Carlos Blanco de. **Guia de avaliação de impacto normativo**.

Coimbra: Almedina, 2010.

SOUZA, Ricardo da Silva. **A ciência da legislação: os elementos da legística aplicados à elaboração de normas**. Brasília: Lunix Consultoria, 2009.

2026-12597